

Lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba

Los principios ontológico y lógico de la carga de la prueba

Lectura de 10 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 2 de octubre de 2026

RESUMEN

Quien afirma lo ordinario no necesita probarlo; quien afirma lo extraordinario, sí. Esta regla, llamada principio ontológico de la prueba, está en el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1943 y en una tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte (2014), y la acompaña el principio lógico: lo positivo se prueba con más facilidad que lo negativo. La lectura explica ambos principios, su origen en la obra de Nicola Framarino dei Malatesta (1895), cómo operan en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y por qué la filosofía, la estadística y el derecho comparado llegaron a la misma idea.

PALABRAS CLAVE carga de la prueba · principio ontológico · principio lógico · presunción humana · máximas de la experiencia · res ipsa loquitur · prueba prima facie

IDEAS CLAVE

- Principio ontológico: lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. La carga recae en quien afirma lo que se aparta del curso normal de las cosas.
- Principio lógico, subordinado al anterior: lo positivo se prueba con más facilidad que lo negativo, porque admite pruebas directas e indirectas.
- En México los recogen el Código Federal de Procedimientos Civiles (arts. 81 y 83), la tesis 1a. CCCXCVI/2014 y varios tribunales colegiados.
- La misma idea aparece en Leibniz, Hume, Laplace y Sagan, en la inteligencia artificial y en la estadística de las tasas base.
- En la práctica: no gastar prueba en lo que el juez ya presume, y exigir prueba de la afirmación extraordinaria de la contraparte.

ÍNDICE

1	Introducción: ¿caballos o cebras?	2	7	Quiénes aparecen en esta lectura	7
2	La regla en el derecho mexicano	2	8	Conclusión: lo que se pierde de vista	7
3	El principio lógico	3		Glosario	8
4	Cómo opera al juzgar	4		Preguntas para el repaso	8
5	La misma idea fuera de los tribunales	5		Fuentes	9
6	El derecho comparado	6			

Introducción: ¿caballos o cebras?

Si alguien oye cascos detrás de sí, ¿qué imagina: caballos o cebras? En la enseñanza de la medicina circula una máxima que responde: piense en caballos, no en cebras. Lo común es lo más probable, y el diagnóstico debe empezar por ahí ¹.

El derecho tiene una regla muy parecida, y pocos abogados la usan a su favor: **lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba**. Es el llamado principio ontológico de la prueba. Junto con su complemento, el principio lógico, sirve para responder una de las preguntas más decisivas de cualquier juicio: quién debe probar qué.

La regla en el derecho mexicano

El Código Federal de 1943

Todo abogado conoce la regla general de la carga de la prueba: el actor prueba los hechos de su acción y el demandado los de sus excepciones. Pero el mismo Código Federal de Procedimientos Civiles, dos artículos después, escribió otra que casi nadie cita:

LEY

Código Federal de Procedimientos Civiles (*Diario Oficial de la Federación*, 24 de febrero de 1943), arts. 81 y 83 ²

«ARTICULO 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.»

«ARTICULO 83.- El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.»

El artículo 83 es una aplicación directa del principio ontológico: la regla general describe lo que ordinariamente ocurre, y quien sostiene que su caso es la excepción afirma algo extraordinario.

PRECISIÓN El Código Federal de Procedimientos Civiles está en abrogación gradual: lo sustituye el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (2023), que debe estar vigente en todo el país a más tardar el 1 de abril de 2027. El nuevo código no reproduce literalmente los artículos 81 y 83, pero conserva las herramientas por las que el principio sigue operando (véase la sección 4).

La tesis de la Primera Sala (2014)

En 2014, la Primera Sala de la Suprema Corte, con el ministro José Ramón Cossío Díaz como ponente, explicó el principio con todas sus letras al resolver un amparo directo sobre el Código de Procedimientos Civiles del entonces Distrito Federal ³:

TESIS DEL SEMANARIO

Tesis aislada 1a. CCCXCVI/2014 (10a.), Primera Sala, «Carga de la prueba. Su distribución a partir de los principios lógico y ontológico», registro digital 2007973

«[...] el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, y se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, destituido de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios [...].»

La idea es sencilla. Quien afirma algo ordinario ya tiene a su favor un principio de prueba: la experiencia común. Quien afirma algo extraordinario no tiene ese apoyo y, por eso, debe aportarlo.

El autor de la fórmula: Framarino dei Malatesta (1895)

La fórmula tiene autor. En 1895, el jurista italiano Nicola Framarino dei Malatesta, en *La lógica de las pruebas en materia criminal*, llamó a esta regla el principio supremo de la carga de la prueba, y la bautizó *ontológica*, porque se funda en el modo natural de ser de las cosas⁴:

DOCTRINA

Nicola Framarino dei Malatesta, *La logica delle prove in criminale*, Turín, 1895, vol. I, cap. IV, págs. 119-120

«[...] lo extraordinario se prueba: he aquí el principio supremo de la carga de la prueba; principio supremo que llamaría ontológico [...].», porque se funda «en el modo natural de ser de las cosas». Quien afirma lo extraordinario tiene en su contra «la voz universal de las cosas».

TEXTO ORIGINAL (ITALIANO) «[...] lo straordinario si prova: ecco il principio supremo per l'onere della prova; principio supremo che chiamerei ontologico [...] nel modo naturale di essere delle cose» · «la voce universale delle cose».

Los tribunales colegiados mexicanos lo hicieron suyo casi con sus palabras. Según la tesis I.4o.C.196 C, el principio ontológico «se funda en la forma natural en que suceden las cosas, de ahí que quien afirma algo que está fuera de los acontecimientos naturales, tiene en su contra el testimonio universal de las cosas y, por consecuencia, tiene la carga de demostrar su aseveración»⁵.

El principio lógico

Framarino describió un segundo principio, «subordinado al primero», que llamó *lógico*⁴. Parte de una observación práctica: lo positivo se prueba con más facilidad que lo negativo. Una afirmación positiva admite pruebas directas e indirectas; una negación sólo puede jus-

tificarse con pruebas indirectas. Por eso, cuando una parte afirma y la otra niega, la carga suele recaer en quien afirma ³.

La tesis de la Primera Sala añade una distinción útil para los casos difíciles: no toda negación es igual.

TIPO DE NEGACIÓN	EJEMPLO DE LA TESIS	QUIÉN DEBE PROBAR
Negación concreta	«No soy la persona que intervino en el acto jurídico»	Quien afirma la identidad, porque la negación es de imposible demostración
Negación indefinida	«Nunca he estado en cierto lugar»	Quien sostiene lo contrario: que la persona sí estuvo en ese lugar en determinada fecha

El Código General del Proceso de Colombia recoge la misma idea de forma expresa: las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba (art. 167) ⁶.

Cómo opera al juzgar

La experiencia del juez y la presunción humana

El juez vive en la misma sociedad que juzga y sabe qué es lo ordinario. Por eso el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares le pide valorar la prueba «de manera libre, lógica y basada en la experiencia» (art. 343), y define la presunción humana a partir de lo ordinario ⁷:

LEY

Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (*Diario Oficial de la Federación*, 7 de junio de 2023), art. 338 ⁷

«Hay presunción legal cuando la Ley la establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la Ley; hay presunción humana, cuando de un hecho debidamente probado, se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél.»

Dos aplicaciones de los tribunales colegiados

Un tribunal colegiado admite que, cuando hay dos versiones sobre un mismo hecho y ninguna prueba directa, el juez puede «optar por dar credibilidad a la hipótesis más próxima a lo ordinario», salvo prueba en contrario ⁸. Otro sostiene que, si una persona prueba cuándo empezó y cuándo terminó un periodo, los lapsos intermedios se presumen demostrados: «probados los extremos, los medios se presumen» ⁹.

PRECISIÓN La carga dinámica de la prueba es una herramienta distinta. No se funda en los principios ontológico y lógico, sino en la disponibilidad de la prueba: traslada la carga a la parte que tiene el medio de convicción a su alcance, aunque no haya afirmado el hecho ¹⁰.

La misma idea fuera de los tribunales

Filosofía y probabilidad

La misma intuición aparece lejos de los tribunales. En 1692, ante unas supuestas visiones sobrenaturales, el filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz escribió que la regla que nos da la luz natural cabe en tres palabras: *extraordinaria non praesumuntur*, lo extraordinario no se presume ¹¹. En 1748, el filósofo escocés David Hume escribió, en su ensayo sobre los milagros, que «un hombre sabio proporciona su creencia a la evidencia» ¹². En 1814, el matemático Pierre-Simon Laplace lo puso en términos de probabilidad: «cuanto más extraordinario es un hecho, más necesita apoyarse en pruebas fuertes» ¹³. Y en 1980, el astrónomo Carl Sagan popularizó la versión más conocida: afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria ¹⁴.

La inteligencia artificial: la jaula y el pingüino

En 1986, John McCarthy, uno de los fundadores de la inteligencia artificial, explicó con un pleito cómo razonamos cuando la información es incompleta: damos por supuesto lo normal, y quien sabe que su caso es excepcional debe decirlo ¹⁵.

CIENCIA

John McCarthy, «Applications of circumscription to formalizing common-sense knowledge», *Artificial Intelligence*, 28 (1986), § 3

«Si le encargo que me construya una jaula para pájaros y usted no le pone techo, puedo negarme a pagarla, aunque usted le diga al juez que nunca le dije que mi pájaro podía volar. En cambio, si me quejo de que desperdicié dinero al ponerle techo a una jaula que yo destinaba a un pingüino, el juez le dará la razón a usted: si el pájaro no podía volar, yo tenía que decirlo.»

TEXTO ORIGINAL (INGLÉS) «[...] if I hire you to build me a bird cage and you don't put a top on it, I can get out of paying for it even if you tell the judge that I never said my bird could fly. However, if I complain that you wasted money by putting a top on a cage I intended for a penguin, the judge will agree with you that if the bird couldn't fly I should have said so.»

La estadística: los taxis de Tversky y Kahneman

La psicología midió cuánto pesa lo ordinario y cuánto tendemos a olvidarlo. En un experimento clásico de Amos Tversky y Daniel Kahneman, el 85 % de los taxis de una ciudad pertenece a una compañía y el 15 % a otra. Un testigo, que acierta ocho de cada diez veces, dice que el taxi involucrado en un accidente era de la compañía minoritaria. La respuesta más común es que el testigo tiene un 80 % de probabilidad de acertar. Pero, hechas las cuentas, la probabilidad es de apenas 41 % ¹⁶:

- casos en que el taxi es de la minoritaria y el testigo acierta: $0.15 \times 0.80 = 0.12$;
- casos en que el taxi es de la mayoritaria y el testigo se equivoca: $0.85 \times 0.20 = 0.17$;
- probabilidad de que tenga razón: $0.12 \div (0.12 + 0.17) = 0.41$, redondeado.

Lo ordinario –la tasa base– pesa incluso cuando hay un testigo, y casi todos lo olvidamos.

El derecho comparado

Liverpool, 1863: la cosa habla por sí misma

En julio de 1863, en Liverpool, un barril de harina cayó desde la ventana del almacén de un comerciante sobre un transeúnte. El demandado sostuvo que no había prueba alguna de negligencia. El presidente del Tribunal de Hacienda (*Court of Exchequer*), Sir Frederick Pollock, respondió que hay casos en que puede decirse *res ipsa loquitur* –la cosa habla por sí misma– «y éste parece uno de ellos» ¹⁷:

TRIBUNAL INGLÉS *Byrne v Boadle* (1863) 2 Hurlstone & Coltman 722, Court of Exchequer, pág. 728

«Un barril no podría salir rodando de un almacén sin alguna negligencia, y decir que el demandante que resulta herido por él debe llamar a testigos del almacén para probar la negligencia me parece absurdo.»

TEXTO ORIGINAL (INGLÉS) «A barrel could not roll out of a warehouse without some negligence, and to say that a plaintiff who is injured by it must call witnesses from the warehouse to prove negligence seems to me preposterous.»

Alemania: la prueba prima facie

En Alemania, el Tribunal Federal de Justicia (*Bundesgerichtshof*) llama a esta técnica prueba prima facie o «prueba de la primera apariencia» (*Anscheinsbeweis*). En una sentencia de 2010 sobre el incendio de un granero la describió así ¹⁸:

TRIBUNAL ALEMÁN *Bundesgerichtshof*, sentencia de 19 de enero de 2010, VI ZR 33/09

«La prueba de la primera apariencia opera en los cursos típicos de los acontecimientos, es decir, en los casos en que un determinado hecho, según la experiencia de la vida, apunta a una causa determinada de la producción de un resultado.»

«[...] no es necesario establecer el curso concreto de los acontecimientos, porque puede partirse de un desarrollo típico mientras la contraparte no pruebe hechos que desvirtúen esa apariencia.»

TEXTO ORIGINAL (ALEMÁN) «Der Beweis des ersten Anscheins greift bei typischen Geschehensabläufen ein, also in Fällen, in denen ein bestimmter Tatbestand nach der Lebenserfahrung auf eine bestimmte Ursache für den Eintritt eines bestimmten Erfolgs hinweist [...]» · «[...] dass der konkrete Geschehensablauf nicht festgestellt zu werden braucht, weil von einem typischen Hergang ausgegangen werden kann, solange nicht von dem Gegner Tatsachen bewiesen werden, die den Anschein entkräften [...]»

Quiénes aparecen en esta lectura

PERSONAJE	CAMPO	QUIÉN FUE Y QUÉ APORTÓ
Nicola Framarino dei Malatesta (siglo XIX)	Derecho procesal penal	Jurista italiano. En <i>La logica delle prove in criminale</i> (1895) formuló y nombró los principios ontológico y lógico de la carga de la prueba.
José Ramón Cossío Díaz	Derecho constitucional	Ministro de la Suprema Corte de 2003 a 2018. Fue ponente del asunto del que salió la tesis 1a. CCCXCVI/2014.
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)	Filosofía, matemáticas y derecho	Filósofo y matemático alemán, doctor en derecho. Coinventor del cálculo infinitesimal; resumió la regla en <i>extraordinaria non praesumuntur</i> .
David Hume (1711-1776)	Filosofía	Filósofo e historiador escocés. En su ensayo sobre los milagros sostuvo que la creencia debe proporcionarse a la evidencia.
Pierre-Simon Laplace (1749-1827)	Matemáticas y astronomía	Científico francés, uno de los fundadores de la teoría moderna de la probabilidad.
Carl Sagan (1934-1996)	Astronomía y divulgación científica	Astrónomo estadounidense, autor y presentador de la serie <i>Cosmos</i> (1980), donde popularizó la frase sobre las afirmaciones extraordinarias.
John McCarthy (1927-2011)	Ciencias de la computación	Uno de los fundadores de la inteligencia artificial, término que acuñó en 1955. Estudió cómo una máquina puede razonar con información incompleta.
Amos Tversky (1937-1996) y Daniel Kahneman (1934-2024)	Psicología	Psicólogos israelíes que estudiaron los sesgos del juicio humano. Kahneman recibió en 2002 el Premio Nobel de Economía.
Sir Frederick Pollock (1783-1870)	Derecho inglés	Presidente del Tribunal de Hacienda de Inglaterra (<i>Chief Baron of the Exchequer</i>). Su intervención en <i>Byrne v Boadle</i> fijó la doctrina <i>res ipsa loquitur</i> .

Conclusión: lo que se pierde de vista

El principio ontológico tiene consecuencias prácticas inmediatas. Hay quien gasta su esfuerzo probatorio en demostrar lo que el juez ya presume, y quien deja pasar, sin exigir prueba, la afirmación extraordinaria de su contraparte. La pregunta que decide muchos juicios no es sólo quién afirmó qué, sino qué es lo ordinario en ese contexto y quién está afirmando lo extraordinario. Saber cuál es cuál es, muchas veces, la mitad del juicio.

Glosario

Carga de la prueba

Obligación procesal de una parte de demostrar los hechos en que funda su pretensión, so pena de que no se tengan por probados.

Principio ontológico

Regla según la cual lo ordinario se presume y lo extraordinario debe probarse.

Principio lógico

Regla según la cual la carga recae preferentemente en quien afirma un hecho positivo, porque es más fácil de probar que uno negativo.

Presunción humana

Deducción que hace el juez, a partir de un hecho probado, de otro que es su consecuencia ordinaria.

Negación indefinida

Negación sin límites de tiempo o lugar («nunca he estado ahí»), que no puede demostrarse directamente.

Res ipsa loquitur

«La cosa habla por sí misma»; doctrina del derecho anglosajón según la cual ciertos accidentes son, por sí mismos, indicio de negligencia.

Prueba *prima facie*

Técnica que permite partir del curso típico de los hechos mientras la contraparte no pruebe circunstancias que lo desvirtúen.

Tasa base

Frecuencia con que algo ocurre en general; el punto de partida de cualquier estimación de probabilidad.

Preguntas para el repaso

1. ¿Qué relación hay entre el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el principio ontológico?
2. Según la tesis 1a. CCCXCVI/2014, ¿por qué la carga de la prueba se desplaza hacia quien afirma lo extraordinario?
3. Explique la diferencia entre una negación concreta y una indefinida, y a quién corresponde probar en cada caso.
4. ¿Por qué la respuesta intuitiva en el problema de los taxis es errónea? ¿Qué enseña sobre la valoración de un testimonio?
5. ¿En qué se parecen *res ipsa loquitur* y la prueba *prima facie* alemana al principio ontológico?
6. ¿En qué se distingue la carga dinámica de la prueba de los principios ontológico y lógico?

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «Lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba. Los principios ontológico y lógico de la carga de la prueba», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 2 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 2 de octubre de 2026.

- DOCTRINA** Máxima de la enseñanza médica «when you hear hoofbeats, think of horses, not zebras», atribuida a Theodore Woodward (Universidad de Maryland, finales de la década de 1940).
- LEY** Código Federal de Procedimientos Civiles (DOF 24 de febrero de 1943), arts. 81 y 83, texto de la Cámara de Diputados. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CFPC.pdf>
- TESIS DEL SEMANARIO** Tesis aislada 1a. CCCXCVI/2014 (10a.), Primera Sala, «Carga de la prueba. Su distribución a partir de los principios lógico y ontológico», registro digital 2007973 (amparo directo 55/2013, 21 de mayo de 2014, ponente José Ramón Cossío Díaz). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2007973>
- DOCTRINA** Nicola Framarino dei Malatesta, *La logica delle prove in criminale*, Turín, Unione Tipografico-Editrice, 1895, vol. I, cap. IV, págs. 119-120.
- TRIBUNAL COLEGIADO** Tesis aislada I.4o.C.196 C, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 165431. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/165431>
- LEY** Código General del Proceso de Colombia (Ley 1564 de 2012), art. 167.
- LEY** Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (DOF 7 de junio de 2023), arts. 338 y 343. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNCPF.pdf>
- TRIBUNAL COLEGIADO** Tesis aislada II.1o.24 K (10a.), registro digital 2013711. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2013711>
- TRIBUNAL COLEGIADO** Tesis aislada XI.1o.A.T.63 A (9a.), Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, registro digital 160201. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/160201>
- TRIBUNAL COLEGIADO** Tesis aislada I.18o.A.32 K (10a.), Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, «Carga dinámica de la prueba. Su concepto y justificación», registro digital 2019351. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019351>
- DOCTRINA** G. W. Leibniz, carta al duque Anton Ulrich de Brunswick (1692), en *Sämtliche Schriften und Briefe*, serie I, vol. 7, n.º 76.
- DOCTRINA** David Hume, *Philosophical Essays concerning Human Understanding*, Londres, A. Millar, 1748, ensayo X («Of Miracles»), pág. 175. <https://archive.org/details/humehumanunderstanding>
- DOCTRINA** Pierre-Simon Laplace, *Essai philosophique sur les probabilités*, París, Courcier, 1814, pág. 12. <https://archive.org/details/essaiphilosophi00laplgoog>
- DOCTRINA** Carl Sagan, *Cosmos*, episodio 12, «Encyclopaedia Galactica» (PBS, 14 de diciembre de 1980). El lema aparece antes en Marcello Truzzi, *Zetetic Scholar*, n.º 1 (1978).
- DOCTRINA** John McCarthy, «Applications of circumscription to formalizing common-sense knowledge», *Artificial Intelligence*, vol. 28, 1986, § 3.
- DOCTRINA** Amos Tversky y Daniel Kahneman, «Evidential impact of base rates», en D. Kahneman, P. Slovic y A. Tversky (eds.), *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*, Cambridge University Press, 1982.
- TRIBUNAL EXTRANJERO** *Byrne v Boadle* (1863) 2 Hurlstone & Coltman 722, Court of Exchequer, págs. 725 y 728. <https://archive.org/details/exchequerreport09chamgoog>
- TRIBUNAL EXTRANJERO** Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justicia de Alemania), Sala VI de lo Civil, sentencia de 19 de enero de 2010, VI ZR 33/09.